



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

## NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 5. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

---

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Sitzungsdatum: | Montag, 19.07.2021                    |
| Beginn:        | Uhr                                   |
| Ende           | Uhr                                   |
| Ort:           | in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18 |

---

### ANWESENHEITSLISTE

#### **Erster Bürgermeister**

Dollinger, Josef

#### **Zweiter Bürgermeister**

Hadersdorfer, Georg

#### **Dritter Bürgermeister**

Stanglmaier, Michael, Dr.

#### **Ausschussmitglieder**

Altenbeck, Evelin  
Beibl, Verena  
Beubl, Gerhard  
Kieninger, Ludwig  
Linz, Karin  
Reif, Hans  
Tristl, Manfred  
Wittmann, Thomas

#### **Ortssprecher**

Huber, Lorenz  
Kreitmeier, Sebastian

#### **Schriftführerin**

Kühner, Erika

#### **Verwaltung**

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

**Abwesende und entschuldigte Personen:**

**Ausschussmitglieder**

John, Stefan

sowie dessen Stellvertreter StR Jörg Kästl

**Stellvertreter**

Kästl, Jörg

Stellvertreter für StR Stefan John

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der Niederschrift der 4. Sitzung des Bau-, Planungs- u. Umweltausschusses vom 14.06.2021
- 4** Ausbau der Lände; Vorstellung der Planung und Beschluss zur Durchführung der Maßnahme **2021/0188**  
Vorlage: 2021/0188
- 5** Baugesuche und Anträge
- 5.1** Tektur - Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4 Wohneinheiten) mit Carports in Thonstetten 5 a **2021/0210**  
Vorlage: 2021/0210
- 5.2** Neubau e. 4-Familienhauses mit Garage und Stellplätzen u. Abbruch einer Verkaufsstätte u. eines Lagergebäudes in Thonstetten 39 **2021/0198**  
Vorlage: 2021/0198
- 5.3** Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses, Carport u. Stellplätzen a.d. Breitenbergstr. 4, Moosburg **2021/0185**  
Vorlage: 2021/0185
- 5.4** Nutzungsänderung e. Werkstatt- u. Lagergebäudes (Rückgebäude) zur Wohnnutzung sowie Erweiterung der Wohnfläche im Dachgeschoß u. Spitzboden des Wohn- u. Geschäftshauses, Auf dem Gries 7, Moosburg **2021/0186**  
Vorlage: 2021/0186
- 5.5** Vorbescheid - Neubau zweier Doppelhäuser mit 8 Wohneinheiten a.d. Wiesenstraße, Moosburg **2021/0207**  
Vorlage: 2021/0207
- 6** Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

## ÖFFENTLICHE SITZUNG

### **1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters**

### **2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR**

### **3 Genehmigung der Niederschrift der 4. Sitzung des Bau-, Planungs- u. Umweltausschusses vom 14.06.2021**

**Beschlossen Ja: 11 Nein: 0**

### **4 Ausbau der Lände; Vorstellung der Planung und Beschluss zur Durchführung der Maßnahme**

#### **Beschluss 1**

Der Bauausschuss beschließt, die geplanten drei einzelnen Stellplätze nicht herzustellen.

**Beschlossen: Ja: 6 Nein: 5**

#### **Beschluss 2:**

Der Bauausschuss beschließt, die Lände zwischen der Einmündung des Wirtschaftswegs entlang der Landshuter Straße bis zur Brücke über den Kulturgraben entsprechend dem Entwurf der Variante 2 auszubauen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme mit der Fa. Richard Schulz durchzuführen.

**Beschlossen: Ja: 11 Nein: 0**

#### **Mehrfachbeschluss**

### **5 Baugesuche und Anträge**

#### **5.1 Tektur - Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4 Wohneinheiten) mit Carports in Thonstetten 5 a**

#### **Beschluss 1:**

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Tektur das gemeindliche Einvernehmen.

**Abgelehnt: Ja: 2 Nein: 9**

**Beschluss 2:**

Der Bauausschuss **verweigert** zur beantragten Tektur das gemeindliche Einvernehmen. Durch die geplante Anordnung der Stellplätze im rückwärtigen Grundstücksteil entsteht eine sehr lange Zufahrt und somit eine unnötige Versiegelung des Grundstücks, das Gebot der Rücksichtnahme auf die Nachbarn ist nicht gegeben. Die durch den zusätzlichen Verkehr zu erwartenden Beeinträchtigungen sind für die Nachbarn nicht tragbar.

**Beschlossen: Ja: 9 Nein: 2**

**Mehrfachbeschluss**

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2</b> | <b>Neubau e. 4-Familienhauses mit Garage und Stellplätzen u. Abbruch einer Verkaufsstätte u. eines Lagergebäudes in Thonstetten 39</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

**Beschlossen Ja: 11 Nein: 0**

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3</b> | <b>Vorbescheid - Errichtung eines Mehrfamilienhauses, Carport u. Stellplätzen a.d. Breitenbergstr. 4, Moosburg</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss 1:**

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

**Beschlossen: Ja: 7 Nein: 4**

**Beschluss 2:**

Der Bauausschuss stimmt der beantragten Befreiung von der Stellplatzsatzung (3 Zufahrten) zu.

**Beschlossen: Ja: 6 Nein: 5**

**Mehrfachbeschluss**

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.4</b> | <b>Nutzungsänderung e. Werkstatt- u. Lagergebäudes (Rückgebäude) zur Wohnnutzung sowie Erweiterung der Wohnfläche im Dachgeschoß u. Spitzboden des Wohn- u. Geschäftshauses, Auf dem Gries 7, Moosburg</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beschluss:**

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Die für die geplanten Nutzungen erforderlichen Stellplätze können nicht benutzbar hergestellt werden.

Das Landratsamt Freising wird gebeten, die denkmalpflegerischen Belange (Ensemble „Auf dem Gries“ und Nähefall Stadtmauer) sowie die nicht dargestellten Abstandsflächen zu prüfen. Aus Sicht der Stadt Moosburg ist auch der Brandschutz nicht gewährleistet.

**Beschlossen Ja: 11 Nein: 0**

**5.5 Vorbescheid - Neubau zweier Doppelhäuser mit 8 Wohneinheiten  
a.d. Wiesenstraße, Moosburg**

**Beschluss:**

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

**Beschlossen Ja: 11 Nein: 0**

**6 Anfragen und Sonstiges**

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger  
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Erika Kühner  
Schriftführung